PRAYAAN CAPITAL

நியாயமான நடைமுறை குறியீடு (V3.0)

இந்தக் குறியீடு ஜூலை 01, 2015 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் DNBR (PD) CC.No.054/03. 10. 119/2015-16 உடன் படிக்கப்பட்ட அளவு அடிப்படையிலான ஒழுங்குமுறைகள் 2023 இல் ஆர்.பி.ஐ(RBI) இன் முதன்மை வழிகாட்டுதலுக்கு இணங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கடைசியாக 02 ஜூன் 2025 அன்று நடைபெற்ற இயக்குநர்கள் குழு 53வது கூட்டத்தில் திருத்தப்பட்டது

முன்னுரை

நோக்கம்:

பிரயான் கேப்பிட்டல் பிரைவேட் லிமிடெட் (இனிமேல் "பிசிபிஎல்(PCPL)" அல்லது "நிறுவனம்" எனக் குறிப்பிடப்படும்) என்பது, நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013-இன் விதிகளின் கீழ் இணைக்கப்பட்ட ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனமாகும். மேலும் இது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு அடித்தள அடுக்கு வங்கி சாரா நிதி நிறுவனமாகும்.

முறையான நிதிச் சேவைகளைப் பெறுவதில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாய்ப்புகளைக் கொண்ட நுண், சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த தொழில்முனைவோருக்குக் கடன் வழங்கும் தொழிலில் பிசிபிஎல்(PCPL) ஈடுபட்டுள்ளது..

வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கான 'நியாயமான நடைமுறைகள் விதிமுறைத் தொகுப்பு' (Fair Practices Code) குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆர்.பி.ஐ (RBI) வெளியிட்ட வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படையில் இந்த விதிமுறைத் தொகுப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.. 2015 ஜூலை 01 தேதியிட்ட DNRB (PD) CC.No.054/03. 10. 119/2015-16 ஆணையில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI), வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களுக்கான (NBFCs) நியாயமான நடைமுறைக் குறியீடு குறித்த வழிகாட்டுதல்களையும், அவ்வப்போது திருத்தப்பட்டபடி, 2023 அக்டோபர் 19 தேதியிட்ட முதன்மை வழிகாட்டுதல் - இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (வங்கி சாரா நிதி நிறுவனம் - அளவு அடிப்படையிலான ஒழுங்குமுறைகள்) - வழிகாட்டுதல்கள், 2023-ஐயும் சுருக்கமாகக் கூறியுள்ளது.

இந்தக் கொள்கையானது சமூக ஊடகங்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் ஊடகங்களில் ஏதேனும் புகார்கள் அல்லது விசாரணைகள் உள்ளவர்கள் உட்பட அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் பொருந்தும். அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் தேவைக்கேற்ப கீழே உள்ள தளங்களை அணுகுமாறு நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம்.

நோக்கங்கள்:

இந்த குறியீடு, பிசிபிஎல்(PCPL) அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும், குறிப்பாக தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிறுவனம் வழங்கும் நிதி வசதிகள் மற்றும் சேவைகள் தொடர்பாக நிறுவனம் பின்பற்றும் நடைமுறைகளின் பயனுள்ள கண்ணோட்டத்தை

வழங்குவதற்கும், சிறந்த நடைமுறைகளை சீரமைப்பதற்கும் மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடன் கையாளும் போது சிறந்த நடைமுறைகளை சீரமைக்க ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு குறியீடாகும். இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மதிப்புமிக்க உள்ளீடுகளை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது மற்றும் நிறுவனத்துடன் வாடிக்கையாளர்களின் பயனுள்ள தொடர்புகளை எளிதாக்குகிறது. மற்ற நோக்கங்கள் கீழே உள்ளன:

- வாடிக்கையாளர்களுடன் கையாள்வதில் நல்ல நடைமுறைகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் நல்ல நடைமுறைகளை உறுதி செய்தல்; நியாயமான நடைமுறைக் குறியீட்டை உருவாக்குதல், பயிற்சி செய்தல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்;
- வாடிக்கையாளர் மற்றும் நிறுவனத்திற்கு **இடையேயான** உறவை மேம்படுத்துதல்; அதிக வெளிப்படைத்தன்மை, வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த புரிதல் மற்றும் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது;
- முன்பணத்தை மீட்டெடுப்பது தொடர்பான விஷயங்களில் சட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் உள் சேகரிப்பு நடத்தை விதிகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்வது ;
- வாடிக்கையாளர் குறைகளைத் தீர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளை வலுப்படுத்துதல்; வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து தொடர்ந்து கருத்து அல்லது குறைகளைப் பெறுவதற்கான ஒரு பொறிமுறையின் மூலம் நிறுவனத்தின் மீது வாடிக்கையாளர் நம்பிக்கையை உருவாக்குதல்;

இயக்க வழிகாட்டுதல்கள்

கடன்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் மற்றும் அவற்றின் செயலாக்கம்

- கம்பனிக்குள் அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருடனான அனைத்து தகவல்தொடர்புகளுக்கும், பிசிபிஎல்(PCPL) இன் அதிகாரப்பூர்வ மொழி ஆங்கிலமாக இருக்க வேண்டும்;
- கடன் வாங்குபவருடனான அனைத்து தகவல்தொடர்புகளும் ஆங்கிலத்தில் அல்லது வட்டார மொழியில் அல்லது கடன் வாங்கியவர் புரிந்துகொள்ளும் மொழியில் இருக்க வேண்டும்;
- பிசிபிஎல்(PCPL) இன் 'ஆவணங்களின் சரிபார்ப்புப் பட்டியலுடன் கூடிய விண்ணப்பப் படிவம்' கடன் வாங்கியவர் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அனைத்து தகவல்களையும் ஆவணங்களையும் உள்ளடக்கும். மற்ற கடன் வழங்கும்

நிறுவனங்கள் வழங்கும் இதே போன்ற விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் ஒப்பீடு செய்வதற்கும், மேற்கூறிய ஒப்பீட்டின் அடிப்படையில் முடிவெடுப்பதற்கும் கடன் வாங்குபவருக்குத் தேவையான தகவல்கள் பிசிபிஎல்(PCPL) ஆல் வழங்கப்படும்.

- பிசிபிஎல்(PCPL) அதன் கடன் பெறுபவருக்கு கடன் விண்ணப்பத்திற்கான ஒப்புதலை வழங்கும் ஒரு வழிமுறையைக் கொண்டுள்ளது. தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் ஆவணங்களையும் பெற்ற நாளிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள் பிசிபிஎல் கடன் வாங்குபவருக்கு அதன் முடிவை தெரிவிக்கும். பிசிபிஎல் (PCPL) கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட காரணங்களால் ஏதேனும் தாமதம் ஏற்பட்டால், நிறுவனம் நியாயமான காலத்திற்குள் முடிவெடுக்கும்.

கடன் மதிப்பீடு மற்றும் விதிமுறைகள் / நிபந்தனைகள் மற்றும் கடன்கள் மற்றும் முன்பணங்களுக்கான முக்கியத் தகவல் அறிக்கைகள்

- பிசிபிஎல்(PCPL) ஆனது, கடன் தொகை / அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பு, ஆண்டு வட்டி விகிதம் மற்றும் அதைப் பயன்படுத்தும் முறை உள்ளிட்ட அனைத்து விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளையும், கடன் வாங்குபவருக்கு ஆங்கிலத்தில் அல்லது தாய்மொழியில் / கடன் வாங்குபவரால் புரிந்து கொள்ளப்படும் மொழியில், அனுமதி கடிதம் மூலமாகவோ அல்லது வேறு விதமாகவோ எழுத்துப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்க வேண்டும். மேலும், கடன் வாங்குபவர் இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொண்டதை பிசிபிஎல்(PCPL)-இன் பதிவேட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
- தாமதமான திருப்பிச் செலுத்துதலுக்காக விதிக்கப்படும் அபராதக் கட்டணங்கள் தொடர்பான எந்தவொரு விதியும் கடன் ஒப்பந்தத்தில் தடித்த எழுத்துக்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

- பிசிபிஎல்(PCPL) நிறுவனம் கடனை அனுமதிக்கும் அல்லது வழங்கும் நேரத்தில், கடன் ஒப்பந்தத்தின் நகலையும், அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அல்லது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள அனைத்து ஆவணங்களையும் கடன் பெறுநரிடம் வழங்கும். டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் முறையில், கடன் ஒப்பந்தம் அல்லது பரிவர்த்தனை நிறைவு செய்யப்பட்டவுடன், கடன் பெறுநரின் பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் சரிபார்க்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் அல்லது குறுஞ்செய்தி (SMS) முகவரிக்கு பின்வரும் ஆவணங்கள் தானாகவே அனுப்பப்படும்: பிசிபிஎல்

(PCPL)-இன் லெட்டர்-ஹெட்டில் அமைந்த டிஜிட்டல் கையொப்பமிடப்பட்ட ஆவணங்களான கே.எஃப்.எஸ்(KFS) (முக்கியத் தகவல் அறிக்கை), கடன் தயாரிப்பின் சுருக்கம், கடன் அனுமதி கடிதம், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள், கணக்கு விவர அறிக்கைகள், மற்றும் கடன் பெறுநரின் தரவு சேமிப்பு மற்றும் பயன்பாடு தொடர்பான பிசிபிஎல்(PCPL) மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய கடன் சேவை வழங்குநர்களின் தனியுரிமைக் கொள்கைகள் போன்றவை இதில் அடங்கும்.

- பிசிபிஎல் அனுமதி கடிதம், ஒப்பந்தம் போன்றவற்றின் அனைத்து விதிமுறைகளையும் நிபந்தனைகளையும் வாடிக்கையாளர் விரும்பும் மொழியில் தெரிவிப்பதையும் விளக்குவதையும் உறுதி செய்கிறது.

- கடன் ஒப்பந்தத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கு முன், கடன் பெற விரும்பும் அனைவரும் தெளிவான புரிதலுடன் முடிவெடுக்க உதவும் வகையில், 'கடன் மற்றும் முன்பணங்களுக்கான முக்கியத் தகவல் அறிக்கை (KFS)' குறித்த ஏப்ரல் 15, 2024 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கையில் உள்ள படிவத்தின்படி, பிசிபிஎல்(PCPL) நிறுவனம் அத்தகைய அறிக்கையை அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். கே.எஃப்.எஸ்(KFS)-இல் உள்ள விவரங்கள் கடன் பெறுபவருக்கு விளக்கப்பட வேண்டும்; மேலும், அவற்றை அவர் புரிந்துகொண்டார் என்பதற்கான ஒப்புதல் அவரிடமிருந்து பெறப்பட வேண்டும். கே.எஃப்.எஸ்(KFS)-இல் குறிப்பிடப்படாத கட்டணங்கள் அல்லது இதர கட்டணங்கள் எதையும், கடன் பெறுபவரின் வெளிப்படையான ஒப்புதல் இன்றி, கடன் காலத்தின் எந்தவொரு கட்டத்திலும் அவரிடமிருந்து வசூலிக்கக் கூடாது.

<u>கடன் கணக்குகளில் அபராதக் கட்டணங்கள்</u>

- கடன் ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை borrower (கடன் பெறுபவர்) பின்பற்றத் தவறியதற்காக பிசிபிஎல்(PCPL) ஏதேனும் அபராதம் விதித்தால், அது 'அபராதக் கட்டணங்கள்' என்றே கருதப்படும்; மாறாக, வழங்கப்பட்ட கடனுக்கான வட்டி விகிதத்துடன் சேர்க்கப்படும் 'அபராத வட்டி' (penal interest) வடிவில் அது விதிக்கப்படாது. இந்தக் கட்டணங்களுக்கு மேல் வட்டி கணக்கிடப்படாது (அதாவது, அபராதக் கட்டணங்கள் அசல் தொகையுடன் சேர்க்கப்பட்டு வட்டிக்கு உட்படுத்தப்படாது).

• பிசிபிஎல்(PCPL)-ஆல் விதிக்கப்படும் அபராதக் கட்டணங்கள் மற்றும் தண்டனைகள், அபராதக் கட்டணங்கள் மற்றும் அது போன்ற கட்டணங்கள் குறித்த வாரியத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொள்கைக்கு இணங்க இருக்க வேண்டும்.

• விதிக்கப்படும் அபராதக் கட்டணங்கள் நியாயமானவையாகவும், கடன் ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மீறியதற்கு ஏற்றவாறு அமைந்திருப்பதை பிசிபிஎல்(PCPL) உறுதிசெய்ய வேண்டும்; மேலும், ஒரு குறிப்பிட்ட கடன் அல்லது தயாரிப்புப் பிரிவின் கீழ் அவை பாகுபாடு காட்டாத வகையிலும் இருக்க வேண்டும்.

• 'தனிநபர் அல்லாத கடன் பெறுநர்கள்' முக்கிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மீறும் அதே சூழலில் விதிக்கப்படும் அபராதக் கட்டணங்களை விட, 'வணிகம் சாராத நோக்கங்களுக்காகத் தனிநபர் கடன் பெறுநர்களுக்கு' வழங்கப்படும் கடன்களுக்கான அபராதக் கட்டணங்கள் அதிகமாக இருக்காது.

• பிசிபிஎல்(PCPL) அபராதக் கட்டணங்களின் விவரங்களை அதாவது அபராதக் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படுவதற்கான அளவு மற்றும் காரணத்தை, கடன் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கடன் வாங்குபவருக்கு, கே.எஃப்.எஸ்(KFS) மற்றும் அதன் இணையதளத்தில் வட்டி மற்றும் சேவைக் கட்டணங்கள் தாவலின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

• கடன் ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மீறியது தொடர்பாகக் கடன் பெற்றவர்களுக்கு நினைவூட்டல்கள் அனுப்பப்படும்போதெல்லாம், அபராதக் கட்டணங்கள் குறித்தும் தெரிவிக்கப்படுவதை பிசிபிஎல்(PCPL) உறுதி செய்யும். மேலும், அபராதக் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படும் நிகழ்வுகள் மற்றும் அதற்கான காரணங்கள் குறித்தும் PCPL தகவல் தெரிவிக்கும்.

விதி றைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் மாற்றங்கள் உட்பட கடன்களை வழங்குதல்

- பிசிபிஎல்(PCPL) அதன் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு (அவர்களுக்குப் புரியும் மொழியில்) அனுமதியின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் ஏதேனும்

மாற்றம் இருந்தால் அதன் வெளியிடப்பட்ட இணையதளம் மூலம் அல்லது வாடிக்கையாளருக்குத் தகுந்தவாறு அறிவிப்பை வழங்கும். மாற்றப்பட்ட வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள், வருங்காலத்திற்கேற்ப செயல்படுத்தப்படுவதையும் பிசிபிஎல்(PCPL) உறுதி செய்யும்.

- கடன் ஆவணங்களின் கீழ் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவது அல்லது செலுத்துதல் அல்லது கடமை நிறைவேற்றத்தை விரைவுபடுத்துவது குறித்த முடிவு, சம்பந்தப்பட்ட கடன் ஒப்பந்தத்திற்கு இணங்கவே அமையும்.

- கடன் வாங்கியவர் தனது அனைத்து நிலுவைத் தொகைகளையும் திருப்பிச் செலுத்திய பின்னரோ, அல்லது கடன் வாங்கியவர் பெற்ற வரம்பில் உள்ள நிலுவைத் தொகையை வசூலித்த பின்னரோ மட்டுமே, பிசிபிஎல்(PCPL)தன்னிடம் கடன் வாங்கியவரின் அனைத்துப் பிணையங்களையும் விடுவிக்கும். இருப்பினும், கடன் வாங்கியவருக்கு எதிராக பிசிபிஎல்(PCPL)-க்கு இருக்கக்கூடிய வேறு ஏதேனும் உரிமை கோரலுக்கான சட்டப்பூர்வமான உரிமை அல்லது பற்றுரிமைக்கு இது உட்பட்டது. அவ்வாறு ஈடுசெய்வதற்கான உரிமை பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமானால், அது குறித்து கடன் வாங்கியவருக்கு அறிவிப்பு வழங்கப்படும். அதில், மீதமுள்ள உரிமை கோரல்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட உரிமை கோரல் தீர்க்கப்படும் அல்லது கடன் வாங்கியவரால் செலுத்தப்படும் வரை, PCPL பிணையங்களைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள உரிமை பெறும் நிபந்தனைகள் குறித்த முழு விவரங்களும் அடங்கியிருக்கும். மேற்கூறிய நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டவுடன், நடைமுறைகள் நிறைவடைந்த 15 வேலை நாட்களுக்குள் வாடிக்கையாளருக்கு தடையில்லாச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

<u>கடனை திருப்பிச் செலுத்துதல் அல்லது செட்டில்மென்ட் குறித்த அசையும் அல்லது அசையா சொத்து ஆவணங்களை விடுவித்தல்</u>

- அறிவிப்பு எண் படி RBI/2023-24/60 DoR.MCS.REC.38/01.01.001/2023-24 தேதியிட்ட செப்டம்பர் 13, 2023, கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துதல் அல்லது செட்டில்மென்ட் தொடர்பான ஆவணங்களை வெளியிடுதல் அல்லது திரும்பப் பெறுதல் தொடர்பாக, பிசிபிஎல்(PCPL) பின்வரும் கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டது:
    - எந்தவொரு கடனாளியும் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துதல் அல்லது கடன் கணக்கை முடித்தவுடன், பி.சி.பி.எல்(PCPL) பின்வரும் நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்:
        - கடன் கணக்கு திருப்பிச் செலுத்தப்பட்ட அல்லது முடித்துவைக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள், கடன் பெறுபவர்(கள்) / அடமானம் வைப்பவர்(கள்) / பிணையம் அளிப்பவர்(கள்) அல்லது அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி **("வைப்பாளர்")** ஆகியோரிடமிருந்து பெறப்பட்ட அசையும்/அசையாச் சொத்துக்கள் தொடர்பான அனைத்து அசல் ஆவணங்கள் மற்றும் உரிமை ஆவணங்கள், அல்லது பங்குச் சான்றிதழ்கள் உள்ளிட்ட பிற அசல் ஆவணங்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் பொருட்கள்/உருப்படிகள் **("வைக்கப்பட்ட ஆவணங்கள்")** ஆகியவற்றை விடுவிக்க / திருப்பித் தர வேண்டும். கடன் கணக்கு முழுமையாக திருப்பிச் செலுத்தப்பட்ட அல்லது மூடப்பட்ட நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள், பதிவேடுகளில் (Registry) பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள அடமானப் பதிவுகள் / பொறுப்புரிமைகள் (Charges) நீக்கப்படும். ;
        - டெபாசிட் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை வாடிக்கையாளரின் விருப்பத்திற்கேற்ப ஆவணங்கள் கிடைக்கப்பெறும் பிசிபிஎல்(PCPL) இன் பிற அலுவலகம் அல்லது கடன் கணக்கு சேவை செய்யப்பட்ட கிளை அல்லது கிளையில் இருந்து திரும்பப் பெறுவதற்கான விருப்பம் வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கப்படும்.
    - டிசம்பர் 1, 2023 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு PCPL வழங்கிய கடன் அனுமதி கடிதங்களில் (Sanction Letters) டெபாசிட் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் திரும்புவதற்கான காலக்கெடு மற்றும் இடம் குறிப்பிடப்படும்.

- கடன் வாங்குபவரின் தற்செயலான இறப்பை நிவர்த்தி செய்ய, பிசிபிஎல்(PCPL) டெபாசிட் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்குத் திரும்பப் பெற பின்வரும் நடைமுறையை மேற்கொள்ளும்:
    - பிசிபிஎல்(PCPL) அந்தந்த கடனாளிகளுக்கு கடன் வசதியை வழங்கும் நேரத்தில் கடன் வாங்குபவர் அல்லது அடமானம் வைத்திருப்பவர்களின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளின் **("சட்ட வாரிசுகள்")** விவரங்கள் மற்றும் தொடர்பு விவரங்களைப் பெற வேண்டும்.
    - டெபாசிட் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை டெபாசிட் செய்யும் கடனாளி அல்லது அடமானம் கொள்பவரின் மரணம் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டவுடன், பிசிபிஎல்(PCPL) சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளை தொலைபேசி, குறுஞ்செய்தி, மின்னஞ்சல் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட அஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொண்டு, டெபாசிட் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை இறந்த கடனாளியின் அந்தந்த சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்கு திருப்பித் தர வேண்டும் (கடன் கணக்கைத் திருப்பிச் செலுத்துதல் அல்லது செட்டில் செய்த பிறகு மட்டுமே);
    - கடன் வாங்குபவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடன் வசதியைத் தொடர்ந்து வழங்குவதற்கான அதன் பாதுகாப்புத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக, டெபாசிட் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் **("தற்போதுள்ள பாதுகாப்பு")** தொடர்பான பாதுகாப்பு வட்டி வெளியிடப்பட்டவுடன், PCPL எப்போதும் கூடுதல் பாதுகாப்பு வட்டி அல்லது பிணையத்தை வழங்கலாம் (அல்லது ஒரே கடனாளியின் மறைவுக்குப் பிறகு அவர்களின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகள்). ஒரு நிகழ்வில், கடன் வாங்குபவர் (அல்லது ஒரே கடனாளியின் மறைவுக்குப் பிறகு அவர்களின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகள்) பிசிபிஎல்(PCPL) க்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய போதுமான புதிய பாதுகாப்பு வட்டியுடன் தற்போதைய பாதுகாப்பை வழங்கவோ அல்லது மாற்றவோ முடியவில்லை என்றால், பிசிபிஎல்(PCPL) கடன் வாங்குபவருக்கு (அல்லது அவர்களின் சட்டப்பூர்வ) கடன் வசதியை திரும்பப் பெற முடியும்).

- டெபாசிட் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்குத் திரும்பப் பெறுவதற்கான மேற்கூறிய நடைமுறை, வாடிக்கையாளர் தகவலுக்காக பிசிபிஎல்(PCPL) இன் இணையதளத்தில் காட்டப்படும்.

<u>டெபாசிட் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை வெளியிடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டால் இழப்பீடு</u>

- **டெபாசிட் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை வெளியிடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டால் அல்லது 30 நாட்களுக்கு மேல் கடனை முழுமையாக திருப்பிச் செலுத்தி / செட்டில் செய்த பிறகு சம்பந்தப்பட்ட பதிவேட்டில் கட்டண திருப்தி படிவத்தை தாக்கல் செய்யத் தவறினால், பிசிபிஎல் அத்தகைய தாமதத்திற்கான தொடர்புடைய காரணங்களை கடன் வாங்குபவருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.** பிசிபிஎல் மூலம் தாமதம் ஏற்பட்டால், அது கடனாளியின் ஒவ்வொரு நாளும் தாமதத்திற்கு ₹5,000/- அல்லது அவ்வப்போது தொடர்புடைய விதிமுறைகளின் கீழ் பரிந்துரைக்கப்படும் மற்ற தொகையை ஈடுசெய்யும்.

- டெபாசிட் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களில் ஏதேனும் இழப்பு அல்லது சேதம் ஏற்பட்டால், பிசிபிஎல் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களின் நகல் அல்லது சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்களைப் பெறுவதற்கு கடன் வாங்குபவருக்கு உதவுகிறது மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய செலவுகளை ஏற்கும். பிசிபிஎல் கடன் வாங்குபவருக்கு ஒவ்வொரு நாளின் தாமதத்திற்கும் இழப்பீடாக 5000/- அல்லது அவ்வப்போது தொடர்புடைய விதிமுறைகளின் கீழ் பரிந்துரைக்கப்படும் மற்ற தொகையை செலுத்த வேண்டும். டெபாசிட் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களில் ஏதேனும் இழப்பு அல்லது சேதம் ஏற்பட்டால், இந்த நடைமுறையை முடிக்க பிசிபிஎல்(PCPL) க்கு 30 நாட்கள் கூடுதல் நேரம் கிடைக்கும் மற்றும் தாமதமான கால அபராதம் அதன் பிறகு கணக்கிடப்படும் (அதாவது, மொத்தம் 60 நாட்களுக்கு பிறகு).

<u>பொது விதிகள்</u>

- பிசிபிஎல் அந்தந்த கடன் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் வழங்கப்பட்ட நோக்கங்களைத் தவிர, அதன் கடன் வாங்குபவரின்

விவகாரங்களில் தலையிடுவதைத் தவிர்க்கும் (கடன் பெறுநர் முன்பே தெரிவிக்காத புதிய தகவல்கள் பின்னர் PCPL-ன் கவனத்திற்கு வந்தால் தவிர).

- கடன் வாங்கியவர் தனது கடன் கணக்கை மாற்றக் கோரினால், பிசிபிஎல்(PCPL) இன் ஒப்புதல் அல்லது ஆட்சேபனை ஏதேனும் இருந்தால், கடன் வாங்குபவர்கள் கோரிய நாளிலிருந்து 21 நாட்களுக்குள் அத்தகைய கடனாளிக்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். அத்தகைய பரிமாற்றம் வெளிப்படையான ஒப்பந்த விதிமுறைகளின்படி பொருந்தக்கூடிய அனைத்து சட்டங்களுடனும் இணக்கமாக இருக்கும்.

- கடன் பெற்றவரிடமிருந்து நிலுவைத் தொகையை வசூலிக்கும் விவகாரத்தில், பிசிபிஎல்(PCPL) தேவையற்ற துன்புறுத்தல் நடவடிக்கைகளை (எ.கா. முறையற்ற நேரங்களில் கடன் பெற்றவரைத் தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்தல், கடன் அல்லது நிலுவைத் தொகையை வசூலிக்க உடல் வலிமையைப் பயன்படுத்துதல் போன்றவை) மேற்கொள்வதில்லை. நிலுவைத் தொகையை வசூலிக்க ஒரு வசூல் முகவர் (recovery agent) நியமிக்கப்படும்போதோ அல்லது ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்ட முகவர் மாற்றப்படும்போதோ, கடன் பெற்றவரைத் தொடர்புகொள்வதற்கு முன்னதாகவே, அந்த முகவரின் விவரங்கள் மின்னஞ்சல் அல்லது குறுஞ்செய்தி (SMS) மூலம் கடன் பெற்றவருக்குத் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். வாடிக்கையாளர்களிடம் தகுந்த முறையில் நடந்துகொள்வதற்குப் பணியாளர்களுக்குப் போதுமான பயிற்சி அளிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்யும் வகையில் பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.

- தற்சமயம், நிறுவனத்திடம் மாறுபடும் வட்டி (Floating Rate of Interest)விகித காலக் கடன்கள் இல்லை. எதிர்காலத்தில் நிறுவனம் அத்தகைய ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினால், கொள்கையின்படி, தனது தனிநபர் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மாறுபடும் வட்டி விகித காலக் கடன்களுக்கு முன்கூட்டியே கடனை முடிப்பதற்கான கட்டணங்கள் (Pre-payment charges) / அபராதங்கள் வசூலிக்காது. மேலும், ஆர்.பி.ஐ(RBI) யால் அவ்வப்போது வகுக்கப்படும் நியாயமான நடைமுறைகள் தொடர்பான விதிகளுக்கு இணங்கும்.

- அறிவிப்பு எண் DNBS.204/CGM(ASR)-2009 தேதி 2 ஜனவரி 2009 படி, என்பிஎஃப்சிகளால் விதிக்கப்படும் அதிகப்படியான வட்டியை ஒழுங்குபடுத்தும்

வகையில், நிதிச் செலவு, மார்ஜின் மற்றும் ரிஸ்க் பிரீமியம் போன்ற தொடர்புடைய காரணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு, கடன்கள் மற்றும் முன்பணங்களுக்கு வசூலிக்கப்படும் வட்டி விகிதத்தை தீர்மானிக்க பிசிபிஎல் வட்டி விகிதக் கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டது. வட்டி விகிதக் கொள்கையானது, வட்டி விகிதம் மற்றும் பல்வேறு வகையான கடன் வாங்குபவர்களுக்கு வெவ்வேறு வட்டி விகிதங்களை வசூலிப்பதற்கான ஆபத்து மற்றும் தரநிலைக்கான அணுகுமுறை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது, மேலும் இது நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.prayaancapital.com இல் காட்டப்படும்.

- இது சம்பந்தமாக எழும் சச்சரவுகளைத் தீர்ப்பதற்கு நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு, நிறுவனத்திற்குள் பொருத்தமான குறை தீர்க்கும் பொறிமுறையை (grievance redressal mechanism)வகுத்துள்ளது. நிர்வாகத்தின் பல்வேறு நிலைகளில் நியாயமான நடைமுறைச் சட்டத்தின் இணக்கம் மற்றும் குறைகளை நிவர்த்தி செய்யும் பொறிமுறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து இயக்குநர்கள் குழு அவ்வப்போது மதிப்பாய்வு செய்யும். அத்தகைய மதிப்பாய்வுகளின் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அறிக்கை, வாரியத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட இடைவெளியில் சமர்ப்பிக்கப்படும்.

கட்டாய காட்சி தேவைகள்

பிசிபிஎல்(PCPL) இன் அனைத்துக் கிளைகளிலும், வணிகம் நடைபெறும் இடங்களிலும் மற்றும் பிசிபிஎல்(PCPL) இன் இணையதளத்திலும் பின்வருவன உள்ளன:

- நியாயமான நடைமுறைகளுக்கான விதிமுறைத் தொகுப்பு; (கடன் பெறுநர்களுக்குப் புரியும் மொழிகளில்);
- புகார்கள் மற்றும் ஆலோசனைகளைப் பெறுவதற்குத் தகுந்த ஏற்பாடு.
- புகார் நிவர்த்தி அலுவலரின் பெயர், முகவரி மற்றும் தொடர்பு எண் ஆகியவற்றின் காட்சி. புகார்களை நிவர்த்தி செய்யும் பிரிவு வாடிக்கையாளர்களின் திருப்திக்காக அனைத்து புகார்களையும் தீர்த்த பிறகு உறுதி செய்யும்.
- தங்கள் நிலையில் புகாரைத் தீர்க்க இயலாத பட்சத்தில், அதனை உரிய உயர் நிலைகளுக்குக் கொண்டு செல்வதை அவர்கள் உறுதி செய்வார்கள். பயனுள்ள

தீர்வைப் பெறுவதற்கு வாடிக்கையாளர்கள் உயர்மட்ட நிர்வாகத்திடம் புகார் அளிக்க வேண்டிய அவசியமற்ற சூழலை உருவாக்குவதே எங்களின் முதன்மையான நோக்கம் என்றாலும், அத்தகைய புகார்களைக் கையாள்வதற்கும், புகாருக்கான மற்றும் அது உயர் நிலைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டதற்கான காரணங்களைப் புரிந்துகொண்டு ஆய்வு செய்வதற்கும், அத்தகைய புகார்கள் மீண்டும் நிகழாமல் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கும் நாங்கள் ஒரு வலுவான செயல்முறையை அமைத்துள்ளோம்.

***

நியாயமான நடைமுறைக் கோட்பாட்டில் செய்யப்பட்ட திருத்தங்கள்

பதிப்பு	மாற்றப்பட்ட தேதி	தயாரித்தவர்	அங்கீகரித்தவர்	மாற்றத்திற்கான காரணம்
V1.0	20-ஜூன்-2019	-	வாரியம்	படைப்பு
V2.0	17-மே-2024	சிந்துஜா ஏ எம்	வாரியம்	கடன் திருப்பிச் செலுத்தப்படும்போது அல்லது தீர்வு காணப்படும்போது ஆவணங்களை விடுவிப்பது அல்லது திரும்ப அளிப்பது தொடர்பான, செப்டம்பர் 13, 2023 தேதியிட்ட அறிவிப்பு எண் RBI/2023-24/60 DoR.MCS.REC.38/01.01.001/2023-24-இன் படியான விதிமுறைகளைச் சேர்த்தல்.
V3.0	02-ஜூன்-2025	ஆதித்யா சிங் சோலங்கி	வாரியம்	இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முதன்மை வழிகாட்டுதல் - வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் (அளவின் அடிப்படையிலான விதிமுறைகள்) - வழிகாட்டுதல்கள், 2023

				(அக்டோபர் 19, 2023 தேதியிட்டது மற்றும் அவ்வப்போது திருத்தப்பட்டது); இதில் முக்கியத் தகவல் அறிக்கை கே.எஃப்.எஸ் (KFS), அபராதக் கட்டணங்கள் மற்றும் கடன் வசூல் முகவர் ஆகியவை அடங்கும்.